

한전KPS(주) 상임감사

시 정 요 구

일련번호 2024-●◎♠☞★◇-004

제 목 하도급공사 선착공 시행

관계부서 ●◎♠☞★◇

조치부서 ●◎♠☞★◇

내 용

1. 업무개요

2024년도 ●◎♠☞★◇는 ■◆♡%☎으로부터 “■◆♡%☎ 1발전공장 LNG발전 스팀터빈 및 발전기 대수리 작업(***)”을 수주하였다. 공사 진행 중 실시한 발전기 고정자 점검 결과, 고정자 단부권선 보강작업이 요구되어 긴급 조치가 필요하였고 자체 인력수급이 어려워 「■◆♡%☎ 1발전공장 LNG발전기 고정자 단부권선 보강작업」을 선착공하여 수행할 하도급업체를 선정하였다.

[표 1] ■◆♡%☎ 1발전공장 LNG발전 스팀터빈 및 발전기 대수리 작업 하도급공사

공사명	공사기간	계약금액(천원)	계약업체	비고
■◆♡%☎ 1발전공장 LNG발전기 고정자 단부권선 보강작업	***	***	●♪@㈜	선착공
■◆♡%☎ 1발전공장 LNG발전 대수리 작업 부 비계작업	***	***	(유)♫♯■♭◎	
■◆♡%☎ 1발전공장 LNG발전소 정비지원 용역	***	***	■◆♡ \$◎♣☎☞◇	
합 계		***		

2. 판단기준

「공사관리규정」 제2절(긴급공사) 제49조에 따라 “긴급공사”는 돌발적인 사태로 회사의 손실이 계속 증대되거나 긴급행사계획으로 인하여 선착공·후정리가 불가피한 경우의 공사를 말한다.

또한, 「계약관리규정」 제3조(계약심의위원회)에 따라 계약방법에 관한 중요한 사항, 즉 ① 수의계약 혹은 경쟁입찰 여부 ② 수의계약 체결 시 대상 업체 ③ 선착공 시행 여부 등을 결정하기 위해 계약심의위원회를 구성하여 운영한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

「■◆♥%☎ 1발전공장 LNG발전기 고정자 단부권선 보강작업」의 하도급 계약체결 경과를 점검한 결과, 발주사(■◆♥%☎)에서 해당 작업에 대한 공사지시서를 발행(2024. 3. 11.)하였고, 공사일정(2024. 3. 30.) 내 완료될 수 있도록 긴급 조치 작업을 요청하였다. 그러나 ●◎♠☹★◇는 자체 인력 수급이 어려운 상황에서 긴급 작업을 일정 내 완료하기 어렵다고 판단되어 발주사와 우리회사 실적을 보유하고 있는 하도급업체(●♪@)에 선착공(2024. 3. 11.)을 지시하였다.

[표 2] 하도급업체 계약체결 경과

일자	주요내용	비고
2024. 3. 11.	발주사(■◆♥%☎) 공사지시서 발행, 하도급업체(●♪@) 선착공지시서 발행	선착공일 : 2024년 3월 11일
2024. 3. 12.	하도급 선착공 요청 품의(공사1팀)	-
2024. 3. 20.	하도급 설계 및 계약 의뢰	○☆●☹▼
2024. 3. 21.	계약 심의위원회 개최	계약상대자 및 계약방법 결정
2024. 3. 26.	하도급 계약 체결	선착공 후 15일 경과

또한, 발주사의 선착공 지시 이후 ●◎♠☹★◇에서 개최한 계약심의 위원회에서도 이미 선착공이 시행 중임을 사유로 수행 업체와 수의로 하도급 계약을 체결토록 결정하는 등 계약심의위원회가 형식적으로 운영되었다.

다만, 수주공사 계약 후 착공일(2024. 3. 30.)까지 촉박한 일정이었으며 하도급 공사설계 완료, 계약심의위원회 개최 등 정상적인 계약 행정절차를 준수할 경우 기한 내 공사를 준수할 수 없는 바, 「적극업무면책제도운영지침」 제11조 제3항에 따라 적극업무 면책을 검토하고자 한다.

■ [직권 면책] 적극업무 면책 검토

면책대상 업무 및 대상자

- 대상업무 : “■◆♥%☎ 1발전공장 LNG발전기 고정자 단부권선 보강작업” 공사 1건에 대해 계약심의위원회 개최 전 계약방법 및 대상업체가 결정되지 않은 상황에서 선착공 지시
- 면책대상 : ●◎♠☹★◇ 공사1팀 팀장 SGH

면책사유

- 공익성 : 공사 진행 중 긴급 돌발 작업으로 인한 자체인력 수급의 어려움과 하도급 설계 및 계약 심의위원회 개최를 기다릴 시간적 여유가 없는 상황에서, 공기 준수 및 발전설비의 안전성 확보를 통한 전력의 안정적 공급 등 공공의 이익과 고객가치 창출을 위해 대응하여 공익성이 인정됨
- 적극성 : 하도급 공사설계 완료, 계약심의위원회 개최 및 계약 체결 등 정상적인 계약 행정 절차를 준수했을 경우 기한 내 공사를 준공할 수 없는 상황이라 판단되어 준공일 지연과 전력수급 일정 차질을 방지하기 위한 적극적 노력으로 인정됨
- 고의, 중과실 : 선착공을 지시한 공사1팀 팀장 SGH과 해당 하도급 업체 간 사적인 이해관계가 없으며, 업체와의 물량 확정을 위한 회의 개최 및 확정물량 ○☆●☹▼ 제출, 수의계약 사유 및 업체선정 사유서 첨부, 견적 작성 등 공사 수행과정에서 중대한 절차상 하자가 없는 것으로 확인됨

직권면책 검토결과

- 위와 같이 감사결과 지적된 사항에 대하여 직권 면책을 검토한 결과,
- ●◎♠♣★◇ 공사1팀 팀장 SGH의 업무수행 동기 및 목적에 대한 “공익성” 과 “적극성” 이 인정되고 그 행위에 고의 또는 중대한 과실이 없는 점 등을 종합적으로 고려하여 “직권면책” 을 적용함이 타당할 것으로 판단됨

(적극업무면책 적용 : 주의 → 불문)

관계부서 의견

●◎♠♣★◇는 고객사의 공기준수 요청으로 촉박한 공사기간으로 인해 전문업체에 선착공을 지시하여 진행하였으나 공기준수를 통한 고객사 신뢰 확보와 매출증대에 만전을 기하고자 함이었으며, 향후에는 관련 절차를 철저히 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ●◎♠♣★◇장은

향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조 치
●◎♠♣★◇	팀장	SGH	공사1팀 팀장	2023 1. 11 ~ 현재	하도급공사 선착공 시행	주의→ 불문